

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
טלי גוטליב
יוסף טייב
לימור סון הר מלך
צביקה פוגל

1407/25/פ

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תיקון – כשירותם של מחנכים-מטפלים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹, בסעיף 6, אחרי פסקה (8) יבוא :

"(א8) המחנכים-מטפלים במעון היום לפעוטות המציאו אישור רפואי לפיו הם אינם חולים במחלה מסכנת; בסעיף זה, "מחלה מסכנת" – כהגדרתה בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976², בשינויים המחויבים."

2. תיקון חוק הפיקוח על מעונות התשכ"ה–1965³, בסעיף 2, בסופו יבוא :

על מעונות

"(ג) נוסף על האמור בסעיף קטן (ב), לא ייתן השר רשיון למעון המיועד לשהייה יומית של שני פעוטות או יותר, שטרם מלאו להם שלוש שנים, אלא אם הוכח שהמעון ממלא גם אחר הוראות סעיף 6(א8) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לקבוע תנאי נוסף והכרחי לפעילות תקינה של מעונות יום ומשפחתונים, ולחייב מחנכים-מטפלים אשר באים במגע עם ילדים ופעוטות, להמציא אישור שאינם חולים במחלה מסכנת.

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 14.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 48.

זאת לאור המקרים החמורים של התעללות בילדים חסרי ישע שאירעו בשנים האחרונות אשר היו יכולים להימנע אם המחנכים-מטפלים היו מבצעים בדיקה בריאותית כאמור. הוראה דומה קיימת גם ביחס לרופאים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/4069/24).

הצעת החוק זהה לפ/4069/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)